

עין משפט ונר מצוה

ח א מיי פ"ג מהל' שניטס הלכה ו' ועיין בשבטות סתם עשין פס פט"ע ע"מ מ"י קטע סעיף ב' וז"י קס סעיף ב'

רבינו גרשום

נתייאש מן הזמן שקבעו לו ב"ד ולא גדרה ונתערבו הורעים בכרם היר זה קידש וטענין שריפה ככלאי הכרם כדכתוב פן תקדש המלאה ודרש"י לה (חולין קט"ו) פן תוקד אש. ואותו בעל מחיצה חייב באחריות ודעני של זה שהופסדו חייבי שלטם רמיוני. ושתא כיון דאשחכין דהאי מחיצה דמתני' כותל הוא ודילפי' לה מהמחיצה הכרם דייקא מתני' טעמא דרצו שניתי לעשות מחיצה משום הכי בונין אותו באמצע שניתי דאין כופין אותו לבנות ש"מ לבנות ביתא אלא אחרי רוצה ואחר אינו רוצה אין מחייבין אותו שאינו רוצה לבנות חלקיו בעל כרחו. והואיל דאין כופין אותו לבנות ש"מ שיה שומעכב וראה בחצר חבירו אותו היום קארי ראה לא שפיה היום: ומקשה מאן ליכא פן דהאי מחיצה דמתני' גודא דאכא למירד בקראמרת דהיום ראה לא שפיה היום. איכא מאי מחיצה דמתני' פלוגתא. חלוקה שנתרצו לעשות חלוקה. והכי פריש דלמתי' השתתפין שרצו לחלק חצירן בונין את הכותל באמצע. ואידוק הכי כיון דנתרצו לחלק אם זה מעכב שאינו רוצה לעשות ענו הכותל הואיל דמקפידין זה על זה שלא ישתמש הא' בחלק חבירו (דיו' כופין אותו ובונין את הכותל באמצע שרצו לעשות מחיצה שרצו לחצות מיכבי ליה: אלא מאי גודא. אמאי קארי ות בונין את הכותל. והא כל לשון משנה לשון קצרה הוא. ויכין דההיא רצה לעשות מחיצה היינו כותל בונין אותו מיכבי ליה איצטריך למתני כותל דאי תנא בונין אותו הוה אמינא במסיפס בעלמא גמי. מחיצת הקנים ערא שקורין בל"ע פלפטי"ן. קמ"ל כותל. ודריכוי למיעבד כותל של קיימא ולעולם כדאמינא דמחיצה גודא היא וכדדרייך דהיום ראה לאו שפיה היום: בונין את הכותל באמצע פשיטא. אכתי מקשה למאן דאמר גודא כי האי גזינא ב' בשלמא אי אמרי' מאי מחיצה פלוגתא משה איצטריך למתני בונין את הכותל דלא גמי בלא הכי דאיצטריך לאכרי כותל.

והאי דקאמינא באמצע דהאי לא איצטריך למתנייה הויאל דקאמר פלוגתא. אלא אנכ דאיצטריך למתני כותל קתני באמצע ולא משום דוקא אלא אי אמרת דהאי מחיצה גודא היא בשלמא כותל לא מיתור הוא משום דהתא למטותי סמיפס ולא לגופיה איצטריך. והאי דכיון דשותפין מיתור בהאי חצר ורצו לעשות גודא פשיטא דאיצטריך בונין אותו והשתא לא מצינא למימר אנכ דאיצטריך למתני כותל קתני באמצע משום דכותל גופיה לא אתא אלא לאפקי סמיפס בוראי לא לעולם כדאמר' מחיצה פלוגתא והיום ראה שפיה היום. לעולם אימא לך מחיצה גודא דקא קשיא לך באמצע למת לי (לא) צריכי דהאי לא מיתור הוא דהכא במאי

סנקינן דאקדימין חד מינייה וארציה לחבירה שלא רצו שניהן מתחלה אלא אחרי פייסו לחבירו עד שנתרצה לו שיעשה כותל. עכשיו אי לא תני דבניין באמצע בחלק שניהן הוה אמינא דיכול למימר ליה כי נתרציתו לעשות מחיצה בכך נתרציתו שלא אשתמש באריא דאין אבל למעטוי בתשמישי שלי ליתן מקום חצי הכותל לא נתרציתו: קמ"ל. וכיון דנתרצה בונין את הכותל באמצע חצי כותל זה וחצי בחלק זה. ולאכתי איצטריך באמצע ולעולם מחיצה גודא הוא ואכתי היום ראה לאו שפיה היום: ת"ש וכן בגינה מקום שנתנה לגורו. בגינה העומדת בעיר קא מיירי דאיכא היום ראה שרואה מה שבחצר חבירו. קתני וכן בגינה דמחייבין אותו לגורו. אלמא היום ראה שפיה היום: לא לעולם אימא לך לאו שפיה היום ושאיני גינה לאו משום דטעמא דהיום ראה. אלא משום דמסתכלינן בבינתו ומכניסין בו עין הרע [כרדן] אבא: א"כ בקראמרת דמשום טעמא דיעין הרעה מחייבין לגורו בגינה ולא משום היום ראה מאי וכן בגינה כלומר דמשמע דאותו דין עצמו שנתנה בחצר אותו [דין] עצמו נהוג בגינה ולטעמין אינו דין א'. שבלמא לדידי דאמינא אירי משום היום ראה להכי אתי שפיר וכן בגינה אלא לדידך מאי וכן: ומשני האי וכן לא מהדר כלל אירשא אבונין את הכותל דתידיק מיה כשם שמחייבין לבנות כותל בחצר משום היום ראיין כן בגינה אלא האי דקתני וכן בגינה

ב:

נתיאש הימנה ולא גדרה. דוקא נתיאש אבל לא נתיאש ועוסק

כל שעה לגדור אע"פ שהוסיק מאתים מותר כדמסק

במסכת כלאים (פ"ה מ"ו) הרואה ירק ככרם ואמר כשאגיע לשם אלקטנו הוסיק מאתים מותר לכשאחזור אלקטנו הוסיק מאתים אסור אלמא כשהוא מחזר אחר לקטתו אפילו הוסיק מאתים מותר והטעם יש לפרש משום דכמיני (דברים כב) לא תרע כרמך כלאים דומיא דזריעה דליחא ליה:

ורחייב באחריותו. אע"ג דהסיק שאינו ניכר לא שמה הסיק (גיטין נג.) נראה לר"י דהאי חשיב הסיק ניכר שהרי ניכר הוא שהוא כלאים כשרואה הגפנים צנדה ומטמא אע"פ שרואין השךר על הטהרות לא חשיב הסיק ניכר דמי יודע אם הוכשרו אבל אין לומר דה"נ ה"י הסיק שאינו ניכר וקנסוהו כמו במטמא (שם) שלא יאכל כל אחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו דהכא ליכא למיחש להכי שצנע הכרם נמי מפקדי ועוד אי קנס הוא צמוד דוקא ה"י לו להמטיב: **וראימא מאי מחיצה פלוגתא**. מפרש ר"י משום דעל לשון גודא יש כמה קושיות כדפריך בסמוך לפיכך דוחק לפרש מחילה פלוגתא אע"ג דככל מקום ה"י מחילה גודא: **ורביון דרצו בונין את הכותל בע"פ** ברחו. לקמן מוקי לה כשאין זה דין חלוקה ומימה לר"י דלמאי נקט מנא דמתני' בלאן זה דין חלוקה וקמני רצו לא לימני רצו ולאכ"ר צניש זה דין חלוקה ומי דקמ"ל דס"ד כשאין זה דין חלוקה דמי' למימני פ' (ט) אינרכלא לך לחלוק ע"מ שלא לעשות גודא אבל על מנת לעשות גודא לא אינרצי לך ויש ספרים דמקפין ומתקן כן להדיא צשיליה שמעתינן: **הוה אמינא במסיפס בע"מא**. פ"י ורצו דקמני אמסיפס ואע"ג דצנלו רצו נמי עושין מסיפס צנעל כררם כדמוכס בסמוך דקאמר מצי לאו ככותל לא מחייבין היינו מסיפס גרוע אבל כי רצו עושין מסיפס מגויל וגזית כמנהג המדינה ומקרי מסיפס לפי שהוא מלא חלונות כדפי' צנערוך ואינו מנין מהיזק ראי' א"נ לפי שאינו גבוה י' כדמוכס לקמן גבי נ"א הסמוך י' לחצר דאמר ר"י עושה לו מעקה גבוה י'

ופריך למאי אי להסיק ראי' ד"א צעין ואי לנתפס כנגד במסיפס אג' י' וצוקנטרס פ"י דרצו דקמני אחרוקה קאי ומימה דהא אסיק דמחילה היינו גודא דאי פלוגתא לחצות מיכבי ליה ועוד היכי מצי למימר דה"א במסיפס צעלמא הא שמעינן ליה מסיפא דקמני אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכלא יתלוקו והיינו לכל הפחות במסיפס ועוד היכא המ"ל במסיפס צעלמא הא צהדיא קתני צנתמני פ"י וגויל: **ברביון את הכותל באמצע פשיטא**. למ"ד גודא גזית כמו לו הפן פיריבי דלקמן דכשהקנו לעשות גודא כך הקנה זה כמו זה והנטיע דכאמלצא אבל למ"ד פלוגתא איצטריך למימר **קד"א** דמשום הסיק ראי' יש לו לסייע צננין הכותל אבל אין לו לבנות צחלקו צשציל^א **ך: תא שמע** וכן בגינה. לקמן מסקינן דה"ק וכן צגינה סתם כמקום שנהגו לגדור דמי הלכך דייק שפיר דהיזק ראי' שמה הסיק: **גיניה שאני בדריב אבא וכו'**. ואי"ת ומהאי טעמא יתחייב נמי לגדור צצקעס^י ויש לומר דשאני גינה שמגדלין זה ירק לאכילה וכל שעה היא עומדת בקמותיה אבל צקעה אינה עומדת בקמותיה אלא חדש אחד בשנה ולא מיחייב לגדור^י אבל אסור לעמוד בשעה שעומדת בקמותיה ואי"ת ולמ"ד פלוגתא כיון דאשמועינן דאפילו צחצר שמה הסיק כל שכן צגינה ואמאי איצטריך מו למימני וכן צגינה וי"ל דאיצטריך וכן צגינה למימני משום גויל וגזית: **נפ"ל שאני**. שהורגלו לעשות דצר הלנע צחצר^י ולא למדו ליחס זה מה: **ורקאריי דה מאי קארי דה**. כלומר פשיטא דנפל שאני ואדרכה ה"י לו להוכיח מדקמני ונפל^י מכלל דצעלמא לא שמה הסיק: **הזיקא דריבש שאני**. ואע"ג דלקמן משמע דצטריך צחצר שמה סמוכה לרה"י מ"מ איכא דקמני דריבש דזימנין דציקני רביס ועיילי להסם כדאמר^י לקמן ורשב"ג אע"ג דלית ליה האי טעמא דזימנין דדחקי רביס מ"מ מרחוק יכולין לראות לפניהם ולכך לא פליג אלא אצית שער אבל צדלת מודה דכופין אותו לבנות: **מאי דאו בבותל**. תימה ויהא צכותל דילמא הכי פ"י אין חולקין את החצר אפי' האחד רוצה לבנות את הכותל צתוך שלו עד שיהא זה ד' אמות לכל אחד הא אם יש זה ד' אמות לכל אחד חולקין אם רצה לכונוס ולבנות צתוך שלו וי"ל דחולקין משמע צאמלצא דאי אשמועינן כדפי' הוה ליה למימני אין עושין כותל צחצר עד שיהא כו': **שאניי** התם דאמר ריה בע"פ החצר דבע"פ הגג כו'. תימה אמאי לא מייתי מדמתנא לקמן (דף ו') שמי חצירות וזו למעלה מזו לא יאמר העליין הריני

השותפין פרק ראשון בבא בתרא

קידש. התצוה אם הוסיק מאתים. לישנא דקרא נקט פן תוקדש (דברים כב): **וטעמא דרצו**. לבנות כותל (י) דמדעת שניהן הוא דחיציה חכמים שיצנו צין שניהן ולקמן ג.) פריך כשרצו מאי ה"י ליהדרי זהו אבל לא רצו שניהן שהיה אחד אומר דיי"ה לחלקה צמסיפס של

יחדות ענים תקועים צחצר מנוכים לא כייפינן ליה ואין זה יכול לומר לו איני חפץ שתרצה עסקי: **פלוגתא**. חלוקת חצר שהושו דעתם לחלוקה וכגון שלא היה זה ח' אמות כדי לזה וכדי לזה שאין האחד יכול לוקח את חבירו לחלוקה ולהכי מני שרצו שנין שרצו לחלוקה צונין כותל אצנים על כרחם ואם צא האחד לומר אי איפשי צייליה וז אלא מסיפס צעלמא אין שומעין לו משום הסיק הראיה: **הוה אמינא צמסיפס צעלמא**. מיירי מתני' דליהו נמי מחילה אקירו ורצו דקמני אחרוקה קאי וכשאין זה דין חלוקה קמ"ל כותל ורצו דקמני משום כותל דאי לא רצו פלגי לה צמסיפס: **דרציה חד מינייהו לחצרים**. ציקש ממנו לחלוקה צמחילה: **מהו דסימא א"ל כשנרציתו** לך. צמחילה מחילה דקה נתרציתי ולמעוטי צאורל כגון של נסריס שהיא דקה והסיק ראי' אין זה או תמשוך עובי הכותל צחלקך חו מחדר מועט אבל לבנות כותל אצנים עב למעוטי נמי תשמישתי לא נתרציתי: **אסור לאדס שיעמוד כו'**. שלא יזיקנו צעין רעה: **והא וכן קסני**. דמשמע תרזייהו חד טעמא הוא גינה וחצר: **מחייבין אוסו**. והכא לא קתני רצו רצו אלא ע"ל כרחו: **נפל שאני** כשכר נתרצו להאשונים צנותל: **ודקארי לה מאי קארי לה**. וכי לא ידע דנפל שאני: **סיפא איצטריך ליה**. כלומר הוא הדין נמי מעיקרא והאי דקמני נפל משום סיפא לאשמועינן דיותר מד' אמות אין מחייבין ואע"פ שהראשון היה גבוה יותר לא מחייבין ליה: **נופין אוסו**. כל אחד מצני החצר לתת חלקן צננין: **ציש השער**. צצוניס כותל נגד השער עגול צצבי ועושין צאוחו היקף פתח קטן מן הכד משום הסיק רציות צני רה"י שלא ירצו מוך החצר: **הויקא דריבס**. שכל צני רה"י מסתכלין שם: **אין חולקין**. אין האחד כופה את חבירו לחלק: **החלונות**. אחד מצני

השותפין הצונה כותל צחצר כנגד חלונותיו של חבירו צין מלמעלה וכו' אם הכותל גבוה יותר מן החלונות צריך להצניה למעלה מכן ד"א כדמפרש ואזיל כדי שלא יסמוך על כותלו וישחה וירצה בחלונותיו של חבירו: **צין מלמעט**. אם הכותל נמוך מן החלונות צריך להשפילו מכן ד"א כדי שלא יעמוד על עובי כותלו וירצה: **ומכנגדן**. צריך להרחיק את הכותל מן החלונות ד' אמות כדי שלא יאפיל: **הויקא צצניס שאני**. שאדס עושה צציתו צצרי הלנע: **מעקה גבוה ארבע אמות**. כדי שלא יראה צחצר חבירו כשהוא משתמש כגגו: **ולא יעזנא כחי עידנא דקא אסי**. להשתמש כגגן: **דאיצנטע**

הפותחין לחצר פתוח דחצר פתוח לרה"י ונפל בית שער החצר. וכל שער החצר נתרצו לבנות. [וכופין לא] מבני החצר המעכב לבנות] בית שער דלת עמקן משום היום ראייה דבני רה"י. אלמא היום ראייה שמה היום: היום דריבש שאני. אלא היכא דאיכא היום ראייה דירחי כנו האי חצר השותפין לאו שמה היום: ת"ש קתני מחני' אין חולקין את החצר. האחזין שבאל לחלקו בבטיב אביהן אין חולקין את החצר עד שיהא בה ד' אמות לזה וד' אמות לזה דהכי חזי לדירה. וכשהן חולקין מאי לאו כותל מעליא כעו למיעבד ביתתייהו משום היום ראייה: לא במסיפס בעלמא. חולקין דאצינ' דוה יכול לראות בזה: ת"ש חלונות שיש להם חזקה כדאמר לקמן מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד' אמות כלומר אם רוצה זה בעל החצר שהחלקן פתוח בחצירו לבנות כותל בעי חלקו. מלמעלה שאם רצה להגביה כותל (מן) החצר יותר מן החלקין צריך להגביהו ד' אמות על החלקין. אי נמי למטא אם רוצה ב' מוך (הכותל מן (הצד) צצריך להגביהו ד' אמות ואם בא לבנות כותלו ד' עד הכותל ולזה יש לו חזקה חלוצה בחצירו של זה צ' להרחיק ד' אמות ורבה כדי שלא יאפיל לחלונות: והני עלה מלמעלה להם צצריך שיהא גבוה ד' אמות על החלקן כדי שלא יעמוד

מסורת הש"ס

א) ולקמן נ"ט: ב) א,שס) ג) נ"ט ק"י ע"פ: ד) לקמן ס' לקמן ז' א' לקמן י"ח: ו) לקמן כב, ח) שס: ט) לקמן י"ז: פ' צ"ל נגנ,

תורה אור השלם

1 ותהי תפוצת העדה מן הצאו שלש מאות אלק ושלשים אלק שבעת אלקים וקחשם מאותו: במדבר לא מג

גליון הש"ס

במרא ודקארי פ"י ע"י צחזשי הרמב"ן לקמן דף יז ע"ב ד"ה גינתם רש"י: שם ודקארי לה. כמותם טו ע"א ע"ב:

הגהות הב"ח

ג) נפ"ל וטעמא דרצו: (ג) שם ואמא מאי מחילה פלוגתא: (ד) שם קציעה לו תשמישתי: (ה) רש"י ד"ה וטעמא וכו' מרעית שניטן הוא דריחבוי כחמיס: (ס) תוס' ד"ה ויטין וכו' כי איתרציתין לך וכו' לא איתרציתין לך ויש ספרים דמקשה וממקן:

מוסף רש"י

מזבא עמוד קודם

מוסף תוספות

א. עכשיו ששינוי כותל קמ"ל דכותל שלם הם בונין.
ב. קמ"ל כותל, דמשמע כותל גבוה.
ג. (ד"ר)כול לטעון כי שאל אחרצאי לך, לחלקו, ולא שיתמשך חלק חציר. שטמ"ק כסס ענין יניה. (ועיין תחלת דה).
ד. ואנן לא אמרינן דבקעה סתם כמקום שנהגו שאל לגדור דמי ואין מחייבין אותו.
ה. כש"א. והא אפשר לו ליותר שאל יעמוד על שדה חבירו סתוך לצצרי.
ו. ענין יניה.
ז. כדאמרנין במשנתין הויקא דבית שאני.
ח. אלמא מהחחילה אין מחייבין אותו לבנות.
ט. והא רבנן מחייבין בכל חצירות וכו', והיינו פלוגתא, דרשב"ג אומר וכו' חצר שאינה סמוכה לרה"י אינה צצריה בית שער.
כש"א.

רבינו גרשום (המשך)

אנולו וגזית מה בחצר מקום לבנותו בגויל ובגזית בונין כן בגינה ולעולם לא קשיא לי: כותל חצר שבין שני חצירות שנפל אם א' מהן מעכב מלבנותו מחייבין אותו לבנותו בעל כרחו עד שיהא גבוה ד"א דלא מצי אינש באוסכרלי דרך הליכתו עד שיהא גבוה ד' אמות אלמא משום היום ראייה הוא. ומשני דהיכא דנפל שאני הואיל דהוי מעיקרא הכותל בדין הוא דמחייבין אותו עד ד' אמות דפחות מכן לא מצי למיכניה דהוי משום מחיצה גבוה מבני מחני' שלא היה מעולם מחיצה אין מחייבין המעכב: ודקארי אין אמאי קארי ריה כלוי' המקשה שהיה מקשה קוש' וז אמאי מקשה לה. וכי לא היה יודע דהיכא דנפל שאני ומה ראה להקשותה. ומשני לעולם משום קשיא מיתתיין לה משום דהתוא סביפא איצטריך ליה למיתני' בלשון קשיא יקתני סיפא מר' אמות ולמעלה אין מחייבין אותו לבנותו כדמעיקרא אלמא ויש' משום היום ראייה הוא ומשני אין מחייבין אותו אלא כשיעור שאינו יכול לראות.

והמתרץ מתרין [לעולם] כדמעיקרא נפל שאני. והאי דאמר עד ד' אמות דבהכי הוא דין מחיצה ולא משום היום ראייה: ת"ש בתים הפתוחים לחצר פתוח דחצר פתוח לרה"י ונפל בית שער החצר. וכל שער החצר נתרצו לבנות. [וכופין לא] מבני החצר המעכב לבנות] בית שער דלת עמקן משום היום ראייה דבני רה"י. אלמא היום ראייה שמה היום: היום דריבש שאני. אלא היכא דאיכא היום ראייה דירחי כנו האי חצר השותפין לאו שמה היום: ת"ש קתני מחני' אין חולקין את החצר. האחזין שבאל לחלקו בבטיב אביהן אין חולקין את החצר עד שיהא בה ד' אמות לזה וד' אמות לזה דהכי חזי לדירה. וכשהן חולקין מאי לאו כותל מעליא כעו למיעבד ביתתייהו משום היום ראייה: לא במסיפס בעלמא. חולקין דאצינ' דוה יכול לראות בזה: ת"ש חלונות שיש להם חזקה כדאמר לקמן מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד' אמות כלומר אם רוצה זה בעל החצר שהחלקן פתוח בחצירו לבנות כותל בעי חלקו. מלמעלה שאם רצה להגביה כותל (מן) החצר יותר מן החלקין צריך להגביהו ד' אמות על החלקין. אי נמי למטא אם רוצה ב' מוך (הכותל מן (הצד) צצריך להגביהו ד' אמות ואם בא לבנות כותלו ד' עד הכותל ולזה יש לו חזקה חלוצה בחצירו של זה צ' להרחיק ד' אמות ורבה כדי שלא יאפיל לחלונות: והני עלה מלמעלה להם צצריך שיהא גבוה ד' אמות על החלקן כדי שלא יעמוד

^[1] (נראה דל"ל אם רוצה להנמיך הכותל מן החלקן צריך להמטיב ד' אמות וכו'): (ג) (נראה דל"ל אם רוצה להנמיך הכותל מן החלקן צריך להמטיב ד' אמות וכו'): (א) (נראה דל"ל אם צא כותל נטול מנגד כותל החצר ולזה יש לו חזקה וכו'):